

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3328/2530

นายอดุลย์ วงศ์ทุมมาลา กับพวก
นายทองคำ บานชื่น

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 177, มาตรา 182, มาตรา 183, มาตรา 249

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่เพิกถอน น.ส.3 ก.ของโจทก์ที่อ้างว่าออกทับที่ดินสาธารณประโยชน์ โดยโจทก์อ้างว่าที่ดินนั้นไม่ใช่ที่ดินสาธารณประโยชน์ ประเด็นแห่งคดีจึงอยู่ที่เหตุที่จำเลยออกคำสั่ง คือที่ดินพิพาทเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์หรือไม่เท่านั้น การที่จำเลยให้การต่อสู้เพิ่มเติมจากประเด็นดังกล่าวออกไปอีกว่า จำเลยเพิกถอนชอบแล้ว เพราะ น.ส.3 ก. ออกโดยผิดกฎหมาย เนื่องจากโจทก์ไม่ได้ครอบครองมาก่อน อันเป็นผลให้ศาลชั้นต้นกำหนดเป็นประเด็นข้อนี้ขึ้น แต่ข้อต่อสู้นี้ไม่มีผลกระทบต่อผลแห่งคดีย่อมไม่มีประโยชน์ที่จะกำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทให้คู่ความนำสืบ จึงเป็นการกำหนดประเด็นขึ้นโดยไม่ชอบ ถือได้ว่าคดีไม่มีประเด็นดังกล่าว แม้ศาลล่างจะวินิจฉัยมาก็ไม่ผูกพันศาลฎีกาที่จะต้องวินิจฉัยให้.

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์ทั้งสองเป็นผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก.) เลขที่ ๙๙๖ และเลขที่ ๙๙๗ ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๒๕ จำเลยได้ออกคำสั่งที่

๘๗๐/๒๕๒๕ เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ดังกล่าวอ้างว่าทับที่ดิน
สาธารณประโยชน์คำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งที่มีชอบ เพราะที่ดินทั้งสองแปลงมิได้ออก
ทับที่ดินสาธารณประโยชน์ ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของจังหวัดเลขที่ ๘๗๐/๒๕๒๕ ลงวัน
ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๒๕ และให้โจทก์ทั้งสองยังเป็นผู้ครอบครองและมีสิทธิตาม
หนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินทั้งสองแปลงต่อไป

จำเลยให้การว่า การที่จำเลยมีคำสั่งเพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์
ของโจทก์ทั้งสอง เพราะพนักงานเจ้าหน้าที่ออกให้โดยหลงผิดคลาดเคลื่อนและไม่
ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากที่ดินทั้งสองแปลงนั้นเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน ก่อนโจทก์ทั้งสองกล่าวอ้างว่าได้เริ่มครอบครอง คำสั่ง
ของจำเลยจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ศาลชั้นต้นพิพากษาเพิกถอนคำสั่งจังหวัดเลขที่ ๘๗๐/๒๕๒๕ ลงวันที่ ๑๖
มิถุนายน ๒๕๒๕ เรื่องเพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.๓ ก.)

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่เพิกถอน
น.ส.๓ ก. ของโจทก์ทั้งสองที่อ้างว่าออกทับที่ดินสาธารณประโยชน์โดยโจทก์อ้างว่าที่
ดินนั้นไม่ใช่ที่ดินสาธารณประโยชน์ประเด็นแห่งคดีจึงอยู่ที่เหตุที่จำเลยออกคำสั่ง คือ
ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์หรือไม่เท่านั้น การที่จำเลยให้การต่อสู้เพิ่ม
เติมจากประเด็นดังกล่าวออกไปอีกว่า จำเลยเพิกถอนชอบแล้ว เพราะ น.ส.๓ ก. ดัง
กล่าวออกโดยผิดกฎหมาย เนื่องจากโจทก์ทั้งสองไม่ได้ครอบครองมาก่อนอันเป็นผล

ให้ศาลชั้นต้นกำหนดเป็นประเด็นข้อนี้ขึ้นเห็นว่าข้อต่อสู้นี้ไม่มีผลกระทบถึงผลแห่งคดีแต่อย่างใด ย่อมไม่มีประโยชน์ที่จะกำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทให้คู่ความนำสืบ ศาลชั้นต้นจึงกำหนดประเด็นข้อนี้ขึ้นโดยไม่ชอบ ถือได้ว่าคดีนี้ไม่มีประเด็นดังกล่าว แม้ศาลล่างจะได้วินิจฉัยมาแล้วก็ไม่ผูกพันที่ศาลฎีกาจะต้องวินิจฉัยให้

พิพากษายกฎีกาจำเลย.

(ปชา วรรณมพินิจ-จุนท์ จันทรวงศ์-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

ศาลจังหวัดเลย - นายนิพนธ์ พิชยพาณิชย์

ศาลอุทธรณ์ - นายนำชัย สุนทรพินิจกิจ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ